主題精選：水道浮覆地 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 河川浮覆
發布日期: 2017-09-14
內文
各位同學好今天專欄談談土地法第12條與第14條相互競合之處理方式 。
首先，條文規定如下：土地法第12條規定私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，
其所有權視為消滅。前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有
權。土地法第14條則規定不得私有土地，包含可通運之水道及其沿岸一定限度內之土地。
今有一原屬私有之土地浮覆後，因屬第14條規定之不得私有土地（可通運水道），其究竟能否
回復為私有？茲經彙整後有「否定說」與「肯定說」兩說：
• (一) 否定說（行政實務）：
1. 「關於水道浮覆地及道路溝渠廢置地所有權歸屬處理原則」第3點：水道浮覆地原為私有
部分：水道浮覆地原屬私有者，除已由政府徵收補償或給價收購（包括日據時期給價）者
外，於土地回復原狀時，不論係天然或人為之原因，均應准由原所有權人依土地法第十二
條第二項規定申請回復其所有權。回復請求權時間以水道區域線公告後起算。
2. 「河川管理辦法」第6條：浮覆地指河川區域土地因河川變遷或因施設河防建造物，經公
告劃出河川區域以外之土地。第10條：政府投資施工，直接或間接產生之浮覆地，原土地
所有權人或其繼承人，得於公告劃出河川區域後，向地政機關申請回復所有權。
因此，自公告劃出水道河川區域範圍外後，原土地所有權人始可申請。
• (二) 肯定說（部分司法實務、陳立夫）：
1. 不得私有(土14)與回復所有權(土12)，本屬兩事。
2. 上述「關於水道浮覆地及道路溝渠廢置地所有權歸屬處理原則」屬於行政規則（命令位
階），不得排除土§12（法律位階）。
3. 不得擴張解釋，增加法律所無之限制（即土地法12條並沒有規定回復所有權必須為非不得
私有土地）。

4. 不得私有土地，在所有權未經依法消滅前，仍應認為私有(司法院字第1802號解釋)。準
此，依法不得私有之土地範圍內，並非不存在私有土地。
因此，基於法律規定體系解釋及憲法所定私有財產
保障意旨，自應不問其是否位於不得私有土地範圍
內。惟，其利用仍應受相關法規（如水利法）之管
制。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下